នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ឹម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈកាលកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជា:

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង
- កិច្ចព្រមព្រៀង
- សេចក្តីប្រកាស
- ធម្មនុញ
- កតិកាសញ្ញា
- ច្បាប់ចុងក្រោយ
- ច្បាប់ទូទៅ
- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជា:

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុធន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រ័ចិត្តដោយសេរី និង សុធន្ទៈល្អ ដើម្បី

ឈានទៅការបង្កើត ឬចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាណាមួយនោះ ។ គោលការណ៍នេះរួមមានចំណុចជាច្រើនទៀត ៖

ក. គោលការណ៍ហាមប្រាមមិនឱ្យមានការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការ ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិផងដែរ ។

ខ. ស្របទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី រាល់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តរជាតិទាំងឡាយ គឺមានចំណងខាងផ្លូវច្បាប់ ចំពោះតែ និង ភាគីដែលចុះហត្ថលេខាតែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចមានចំណងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋទីបី ដែលមិនមែនជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញា នោះឡើយ ដែលតាមគោលការណ៍គេហៅថា Rule of pacta terrtiis nec nocent nec Prosunt ។

គ. គោលការណ៍ទីពីរ មានគេហៅថា Pacta sunt Servanda មានន័យថា គោលការសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព។ គោលការណ៍មានន័យថា សន្ធិសញ្ញាមួយត្រូវតែមានចំណងខាងផ្លូវ ច្បាប់ ទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជារដ្ឋហត្ថលេខី ។

២. គោលការណ៍បកស្រាយ ឬ គោលការណ៍អនុវត្តនូវសន្ធិសញ្ញា

គោលការណ៍នេះជាភាសាច្បាប់ដើម គឺ Rebus sic stantibus មានន័យថា រាល់ការផ្លាស់ ប្តូរនូវមាត្រា ឬ (ខ) ទាំងឡាយណាមួយរបស់សន្ធិសញ្ញា ការផ្លាស់ប្តូរនោះ អាចធ្វើឱ្យសន្ធិសញ្ញាឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ ។

៤.៤.១. ប្រភេទនៃសន្ធិសញ្ញា

ទម្រង់នៃសន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានទម្រង់ពីរគឺ:

១. សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ

២. សន្ធិសញ្ញាពហុភាគីធ្វើឡើងដោយអធិបតេយ្យច្រើនរួមគ្នា។

ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមានដូចថា ធម្មនុញ្ញាសហប្រជាជាតិ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ១៩៩១ ស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ។ លក្ខណៈពិសេសនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី គឺរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងនូវបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនានា ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ រដ្ឋដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខី ។

រាល់សន្ធិអន្តរជាតិ ជាទូទៅបង្កើតបានជា ចំណងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ បច្ចុប្បន្ន សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រភពដ៏សំខាន់ជាងគេនៃច្បាប់អន្តរជាតិ និង បង្កើតឱ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ។ សន្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ ពីព្រោះ សន្ធិសញ្ញា

បង្កើតឱ្យមានបទដ្ឋានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋជាហត្ថលេខី។ ប៉ុន្តែ មិនមែនសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ទាំងអស់ទេ ពីព្រោះប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី រវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដែលគ្របដណ្តប់ដោយប្រធានបទដោយឡែកៗជាធម្មតាមិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិទេ។

ឧទាហរណ៍ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ២០០៣ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសញ្ញាធ្វើឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១១០ ។

៤.៤.២. អនុសញ្ញាស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន ៣ ដែលទាក់ទងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ ៖

១. អនុសញ្ញាទីក្រុងវ៉ៀយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

២. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិធ្វើនៅឆ្នាំ១៩៧៨។

៣. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការអន្តរជាតិ រឺរវាងរដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។

៤.៤.៣. សន្ធិសញ្ញា

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់លើសន្ធិសញ្ញអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កត្តិកសញ្ញា

ក. សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិ

១. សន្ធិសញ្ញាជាតិលិខិតបាក់ករភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចដើម្បីឱ្យភាគីមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ។

២. លិខិតតូបករណ៍ ជាឯកសារផ្លូវការហើយធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរដែលចែងអំពីការព្រមព្រៀងណាមួយ ឧទាហរណ៍ លិខិតបាក់ករសច្ចាប័ន។

- សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ ឬ អង្គការអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិងចុះសន្ធិសញ្ញា។ នៅរដ្ឋដែលមានរបបសហព័ន្ធដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋសហព័ន្ធមួយចំនួនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសក្រៅបានអប់រំតែស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍ យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានទេតែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ មានន័យថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយមិនត្រូវផ្ទុយឬមានគម្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិឡើយ។ ឧទាហរណ៍ពីរឬច្រើនរួមបញ្ចូលសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឈ្លានពានផ្សេងទៀត។ សន្ធិសញ្ញារបៀបនេះនីតិអន្តរជាតិនឹងអាចទទួលយកបានទេ។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នោះមានការងារខ្លះខុសប្លែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាភាសាបរទេស និងភាសាជាតិថៃភាសាទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពេលអនុវត្តភាគីត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាយកភាសាណាមួយមកធ្វើជាគោលដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការមិនប្រគល់ជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេកថា ខ័ណចុង ក្រោយមានចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងចំនួនពីរច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលអត្ថបទទាំងពីរនេះមានតម្លៃស្មើគ្នា ក្នុងករណីមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នាអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកធ្វើជាគោលជាទូទៅសន្ធិសញ្ញា ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបានបង្គ្រាបហើយទាមទារការផ្តល់សច្ចាប័ន ឧទាហរណ៍ៈ សន្ធិសញ្ញាភាពសន្តិភាពព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នសន្តិសញ្ញាមិត្តភាពសន្ធិសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងសហប្រតិបត្តិការពិសេសជាងនេះទៀតសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អែកលើការយល់ស្របរបស់រដ្ឋ ទីបីមិនអាចត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីសញ្ញាណាមួយដែលគ្មានការបង្ហាញពីការយល់ស្របរបស់ខ្លួនបានឡើយ។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយ

គឺមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព សន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព សន្ធិសញ្ញាអនុប្បទាន(ការប្រគល់ឱ្យ) ដែនដី សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ឬក៏សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការកាត់រំសាយគ្រឿងសព្វាវុធ។ ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវែរសៃឆ្នាំ ១៩១៩ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៩១ ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈឆ្នាំ ១៨៤៨ ប្រទេសម៉ិចស៊ិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដី តិចសាស ទឹកដីម៉ិចស៊ិកថ្មីទឹកដីអារីហ្សូណានិងកាលីហ្វ័ញ៉ា ទៅឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ ១៥ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣ សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានទេថាលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈមានវិស័យជាពាណិជ្ជកម្ម

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាប្រភេទនេះច្រើនតែមានលក្ខណៈ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនេសាទនិងចរាចរណ៍ដែនសមុទ្រ។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្ម។

សន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈជាស្ថាប័ននឹងរដ្ឋបាល

សន្ធិសញ្ញាដែលមានទម្រង់ខាងលើនេះគឺ រាប់បញ្ចូលក្នុងអនុសញ្ញានានាដែលបង្កើតនិងសម្របសម្រួលឱ្យចេញការរួបរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាដូចជាធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ១៩៤៥ អង្គការនៃរដ្ឋអាមេរិកធម្មនុញ្ញទីក្រុងបូហ្គោតានឹងធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង ប៉ារីស ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ ១៩៥១ ដែលបានបង្កើតចេញជា សហគមន៍ធ្យូងថ្មនិងដែកទ្វីបអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ១៩៥៧ ដែលបានបង្កើតចេញជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអឺរ៉ុប និង សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមមួយទៀតដែលបង្កើតចេញជាសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងថាមពលអាតូមិចជាដើម។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះបទឧក្រិដ្ឋ

សន្ធិសញ្ញាប្រភេទខាងលើនេះរាប់បញ្ចូល ទៅក្នុងកិរិយាកន្លែងដាក់ដីអំពីការកំណត់ទម្រង់និយមតែបរទេសក្រិតកម្មអន្តរជាតិនឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបត្យាប័ន។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបទបញ្ញាយុត្តិធម៌ស៊ីវិល

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញាសម្រាប់គាំពារសិទ្ធិមនុស្សគាំពារនៅផ្លាតពាណិជ្ជកម្មនិងការលួចចំលងចម្លង ស្នាដៃរឿងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលដីកាវិនិច្ឆ័យទោសរបស់តុលាការអន្តរជាតិ។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបញ្ហានីតិអន្តរជាតិ

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែល ទាក់ទងនឹងការចែកអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជាជម្លោះអន្តរជាតិដោយនីតិអន្តរជាតិសាខានានា សម្រាប់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងការកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័ន។

៤.៤.៤. កិច្ចព្រមព្រៀង

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង